

מסורת הש"ס

(א) שבת מה' (ב) וי'ל דמיא וכן אימא בגיטין ועמ"ש שם; (ג) ב"ק עא. גיטין נג: ב"ק פ: תרומות פ"ג מ"ג שבת לח. כתובות לה. (תוס' דשבת פ"ג ה"ג, ד) [תרומות פ"ב (ה) (ס) (שבת קכ:), (ו) [געל יד.], (ז) [עירובין מ.], (ח) ע"י רש"ל ורש"א, (ט) ב"א: כלס,

‏

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה צמוד וכו' אי מה קדש אסור בהנאה אף מעשה שבת אסורין בהנאה ת"ל לכם שלכם יהא יכול אפילו צבוג:

‏

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תד"ה מורי וכו' וי"ל דבמילתא דלא שפיר. ניב עי' ב"ח באורח חיים ק"י ש"ח מ"ש בזה:

‏

מוסף רש"י

בשוגג יאכל. הוא ענמו ואף בשבת (גיטין נג: וכוני"ז כתובות דז. וב"ק שם). **במזיד לא יאכל.** בן ציוס והוא הדין לאחרים, ואידי דמי רישא בדדיה מני נמי סיפא בדדיה, והכי איבעי לן לפירשי בכל שומטין (ב"ק שם) או: לא יאכל הוא (עולה אצל אחרים ישראלים אובלים (כתובות דז. וכוני"ז קטון קסו.). ר' יהודה אומר בשוגג יאכל. הוא ענמו למואלי שבת לאחר שהמתין ככדי שיעשו, אצל בשבת לא, דקניס שוגג אטו מויד (גיטין נג. וכוני"ז כתובות דז.) וכו' ציוס לא הוא ולא אחרים, ואידי דבעי למתני סיפא דלא אחרים אובלים (שם) וכתובות שם. **והא לא אחרים.** ישראל, אצל מוכרו וטמא לשוגג כוכיס (כתובות שם. אסורה באכילה. משום שחיטת שבת, ליומא. כל היום ואפילו צא ללמל צמר חי (עירי דז.).

‏

שיטה מקובצת

[א] הדולק בשבת. ניב שהדליקו בו באותו שבת: **[ב]** המבשל בשבת בשוגג יאכל אפי' הוא ואפי' בו ביום דר"מ: **[ג]** ולא בעי נמי מ"ט: **[ד]** בדמלתא דלא שכיח צא גזרו ביה רבנן והסד:

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

כל הנרות של מהסם מעטלים.

כגון של נחושת וכיוצא בהן: **איהדולק בשבת.** שהיה נר דולק זו בין השמשות דמוקצה מחמת איסור שאסור לכבות הנר נאסר גם הוא לטלטל וכיון שהוקצה לצין השמשות הוקצה לכל היום: **צידיס.** שהדליקו

(ב) כל נרות של מתכת מטלטלין חוץ מן הנר

שהדליקו בו באותה שבת ודלמא שאני התם דהוא דחי ליה בידים אלא אמר רב אשי רבי יהודה דמבשל היא **(ג)** דתנן **(א)** המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר **א** בשוגג יאכל במוצאי שבת במזיד לא יאכל עולמית רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים ונוקמה במזיד ורבי מאיר לא סלקא דעתך דקתני דומיא דיום הכפורים מה יום הכפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל אף הכא נמי לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל ומי מצית מוקמת לה בשוגג ורבי יהודה והא אף על פי שמתחייב בנפשו קתני הכי קאמר אע"פ דבמזיד מתחייב בנפשו הוא הכא דבשוגג שחיטתו כשרה ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במוצאי שבת לאחרים ולא לו תנא דידן שחיטתו כשרה קתני לא שנא לו ולא שנא לאחרים תני תנא קמיה דרב **(ד)** המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל ומשתיק ליה רב מאי טעמא משתיק ליה **(ה)** אילימא משום דסבירא ליה כרבי יהודה ותנא תני כרבי מאיר משום דסבירא ליה כרבי יהודה מאן דתני כרבי מאיר משתיק ליה ועוד מי סבר לה כרבי יהודה והאמר רב חנן בר אמי כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו בר' מאיר וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ וכי תימא תנא בפירקיה תנא קמיה אטו כולי עלמא לתנא צייתי לאמורא צייתי אמר רב נחמן בר יצחק תנא שוחט תנא קמיה דרב השוחט בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל אמר ליה מאי דעתך כרבי מאיר עד כאן לא קשרי רבי מאיר אלא במבשל דראוי לכוס אבל שוחט דאין ראוי לכוס לא והא מתניתין דשוחט הוא **(ו)** ואמר רב הונא דרש חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה רבי יהודה היא הא רבי מאיר שרי כי שרי רבי מאיר כגון

טו.

המבשל בשבת בשוגג יאכל. אפילו צזו ציוס דר"מ לא קניס כלל שוגג אטו מויד כדמוכת בהנזקין (גיטין נג:) ובפ' כירה (שבת דף לח.) נמי משמע דשרי זו ציוס גבי הא דבעי מרבי חייא בר אבא שכת קדירה ע"ג כירה כו' צמוד לא יאכל לא הוא ולא אחרים זו ציוס אצל צמוז"ש שרי

אפי' לדידיה מדבעי לאוקמי מתניתין ר"מ וצמוד ומתניתין דומיא דיוה"כ קמני דאסור זו ציוס צין לו בין לאחרים ושמיטתו כשרה קמני לא שגא לו ולא שגא לאחרים כדאמרין בסמוך ועוד אי צמוד לא יאכל עולמית לר"מ א"כ היינו מויד דרבי יהודה כמו שאפרש וכן שוגג דרבי יהודה דהא מוקי מתניתין בשוגג ורבי יהודה וצמוד לא יאכל עולמית הוא אצל אחרים אובלים למואלי שבת דאי לא יאכלו עולמית א"כ היינו מויד דרבי יוחנן הסנדלר ועוד דפטרנו צנצנא **(ז)** **(ב"ק דף עא.)** מוקי דרבנן דפטרו צנצנא בשבת משלומי ד' וה' כרבי יוחנן הסנדלר ולא מוקי לה כר' יהודה ובעי נמי הסם מאי טעמא דר' יוחנן הסנדלר ולא בעי **ט"מ"ט** דר' יהודה כללא דמילתא מויד דר"מ שוגג דר' יהודה מויד דרבי יהודה שוגג דרבי יוחנן הסנדלר: **בְּזוּרֵי דָּהוּ בַר"מ.** משמע שכן הלכה וכן דרש רבא צפ' כירה (שבת דף נח. ע"ש) כר"מ וקשה מכאן לפי הקונטרס דברים אין לדין (ב"ק דף ד:): גבי עוצד כוכבים שהציא דורון לשראל אס יש מאותו המין צמחוצר אסורין ולעברז נמי אסורין ככדי שיעשו ופירש הקונט' דטעמא דאסורין ככדי שיעשו כדי שלא יהנה ממלאכת י"ט והרי מבשל בשבת דבשוגג יאכל אע"ג דנהניא ממלאכת שבת ומייהו י"ל דאין נהנה כ"כ כיון דצלוו צישול ראוי לכוס אצל קשה משוטט בשבת בשוגג דיאכל לר"מ היכא דהיה לו חולה מצעוד יום והצידיא כדאמרין בסמוך משום דלא הוי מוקצה ולא אסר מטעם שנהנה ממלאכת שבת אלו"ל דצמילתא דלא שפיר לא גזרינן: **בִּי שְׂרִי ר"מ** בגון שהיה לו חולה **מבעוד יום.** וא"ת ונקי מתניתין בשוגג ור"מ ולא היה לו חולה כלל וי"ל דדומיא דיוה"כ קמני דאסור אף על גב דהיה לו חולה וא"ת והא על כרחיך לא הוה לגמרי דומיא דיוה"כ דבשבת אס לא הצריא מותר אפי' לרבי יהודה וי"ל דצמקוס ששייך חיזו קא מדמה שבת ליוה"כ כדמני אע"פ שמתחייב צנפשו:

‏

ליומא ונסבין חבריא למימר כגון

מרוצה (דף עא.) ושמתתם את השבת כי קדש וגו' (שמות לא) **(ב)** מה קדש אסור צאכילה אף מעשה שבת אסורים צאכילה יכול אפילו בשוגג ת"ל מחלליה מות יומת [שם] צמוד אמרתי ולא בשוגג: **ונוקמה צמוד ור"מ** היא. דאמר אסורה ליומא: **מה יום הכפורים כו'. לא יאכל זו ציוס דהא יום עניני הוא: ונוקמה כר' יוחנן הסנדלר דאמר כו'. לא יאכל זו ציוס לא הוא ולא אחרים.** ואית דמפרשי דהאי צמוד לא יאכל דרבי מאיר ובשוגג לא יאכל דרבי יהודה לא יאכל הוא אצל לאחרים שרי והאי אסורה צאכילה ליומיה דקאמר רב נמי לדידיה קאמר אצל לאחרניי שרי ולאו מילתא דהא דומיא דיום הכפורים קמני דלא שגא לו ולא שגא לאחרים אסור ועוד אסורה צאכילה ליומא לגמרי משמע: **כי מורי להו רב לסלמדיה.** צמצנל בשבת הוראה ציחיד מורי להו כרבי מאיר דמיקל: **צפירקא.** ציוס השבת צריס: **וכי תימא סנא צפירקיה סנא קמיה.** צריס היה שונה משנה זו ציוס הדרשה וחי"ש רב לעמי הארץ שלא ישמחו קולו: **אטו.** בני הכנסת הצאים לשמוע מה שהיה רב דורש: **לסנא צייסי.** כלומר^(א) הם מטין אוזן לשמוע מן התלמידים היושבים שם ושומין איש משנתו לעצמו: **לאמורא.** שהיה עומד צפני רב ומשמיע לרבים מה שראש הדרשה לחש לו אליו היו שומעין: **עד כאן לא קשרי ר"מ אלא צמצנל.** בשוגג דכיון דאיסור שבת ליכא דשוגג הוא איסור מוקצה נמי ליכא דמעיקרא הוי חוי לכוס חיה: **אצל שוחט.** בשוגג נהי דאיסור שבת ליכא משום מוקצה מיהא אסורה דבין השמשות לא הוה חויא לכוס. כל אכילה שלא כדרכה קרי כוסס כמו (צרכות דף לו.) הכוסס את החיטין הכוסס את האורז כס פילפלי ציומא דכפורי **(שם דף לו:): הא ר"מ שרי.** מדאינטריך לאוקמה כרבי יהודה מכלל דקסבר רב דר"מ שרי: שהיה

עין משפט ונר מצוה

קד א מיי פ"ו מה'ל שבת הלכה כג סמג לאזין סה טושי"ע א"ח סימן שתי ע"פ א':

‏

רבינו גרשום

כל הנרות של מתכת מטלטלין כו'. והא הכא בגרות של מתכת של זהב ושל כסף ושל נחושת אין בו משום מיאוס וקאמר דמוקצה מחמת איסור שהדליקו בו באותה שבת: שאני הכא דרחייה בידים כלומר דלא רצה לנגוע בו כלל אבל במקום אחר הוא אומר דמותר ולא הלכה זה כמותר^(א) דאמר^(ב) אסור באכילה ליומיה אלא מהלכה דמבשל כלומר דרבי יהודה סבר בשוגג יאכל במוצאי שבת אבל שבת עצמה אסור וכן הכא הוא אמר דאסור: ונוקמה במזיד ורבי מאיר כלומר מתנית' דאומר דאסורה באכילה נוקמה ששחט במזיד ורבי מאיר דהוא א' במזיד לא יאכל. לא ס"ד דקתני במתנית' (דאמר) השוחט בשבת יוה"כ ודומיא דיוה"כ מה יוה"כ לא שנא שוגג (לאיסור) וי"ש מויד לא אכילן ה"ז לא אכיל: ומי מביל במוצאי שבת אצל ור' יהודה [לה] בשוגג ור' יהודה. והא מתנית' אע"פ שמתחייב בנפשו וכו' ודומיא דהכא בשוגג שחיטתו כשרה יוכל לאוקמי כר' יהודה: ר' יוחנן הסנדלר קא מפליג וכו' הכא שחיטתו כשרה לא שנא לו ולא שנא לאחרים כלומר שמוותר למוצאי שבת אפי' מויד וי"ל יכול לאוקמי כר' יוחנן הסנדלר: משום דסבירא ליה כרבי יהודה ותנא הוא תני כר' מאיר לעיל המחקות ומשום דרב סבר ליה כרבי יהודה וכו': ומי סבר לה בר כרבי יהודה והאמר בר חנן כי מורי וכו' כלומר וכן הלכה כרבי מאיר ומ"ט משתיק וכי תימא משום עמי הארץ טעמא דמשתיק אותו דתנא בפירקא תנא קמיה כלומר בבית המדרש קדם כולי עלמא כלומר כפני עמי הארץ משום קילותא דמ"ט כו"ע לתנא בלשון הקודש צייתי לאמורא צייתי כלומר למתרגם ועדיין מ"ט משתיק אותו אמר רב נחמן שוחט תנא קמיה דמשום הכי משתיק אותו וכו' אלא במבשל ראוי לכוס כלומר בלשון לעז משייר אבל שוחט ואינו ראוי לכוס כלומר דבשחיטה קיימי ושחיטה אסורה ביום. לא

^(א) נראה דל"ל אלא הא דאמרין דאסורה צאכילה ליומא ר"י הוא ששענן לה מהלכה דמצנל כלומר וכו'. ^(ב) ל"ל הכי קאמר אע"פ דצמוד מתחייב צנפשו סה דבשוגג וכו'.